

JBS consegue derrubar cobrança no Carf

Fazenda queria que a indústria global de alimentos fosse responsabilizada por débitos tributários da Bertin, adquirida no ano de 2007

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

29/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria





Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A **1ª Turma** da **Câmara Superior** do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**Carf**) afastou pedido da **Fazenda Nacional** para que a **JBS** fosse responsabilizada por **débitos tributários** da **Bertin**, adquirida em **2007**, por meio de uma **reorganização societária** chamada de “**drop down**”. A forma da **operação** foi fundamental para ser **mantida** pela última instância a **decisão** da **1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção**, proferida em **2023**.

No modelo drop down, uma empresa transfere ativos e passivos para outra e recebe, em contrapartida, participação acionária. Foi por meio desse mecanismo que, em 2007, a Bertin Ltda transferiu ativos e passivos relacionados à atividade de frigorífico para a Bertin S/A. Dois anos depois, a JBS incorporou a Bertin S/A. Na autuação, a fiscalização exigiu débitos tributários da Bertin Ltda.

Leia também:

Recado do estrangeiro é que eventual governo Lula 4 não vai ser muito pior do que está aí, diz Stuhlberger, do Verde

Rússia pede que EUA evitem uso da força contra o Irã

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Carf, a Fazenda Nacional alegou que ocorreu, no caso, uma cisão parcial. Isso atrairia a responsabilidade da JBS pelos débitos da Bertin. Em 2022, por maioria de votos, porém, 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

societária se dá como contrapartida aos bens integralizados na investida.

LEIA MAIS: TRF-4: Empresário é condenado por sonegar mais de R\$ 4 milhões em tributos federais

Agora, em decisão unânime, a Câmara Superior considerou que não era possível tomar como paradigma - decisão contrária apresentada pela parte para aceitação do recurso - um caso de cisão parcial e negou o pedido da Fazenda Nacional. Sem a análise do mérito, a decisão da 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 1ª Seção foi mantida.

A relatora, conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, afirma no voto que enquanto o caso trata de drop down, o recurso apresentado, com o paradigma, discute a responsabilidade da JBS por créditos tributários relativos ao quarto trimestre de 2009 com base no artigo 132 do Código Tributário Nacional (CTN), citando como "cisão parcial" a operação de 2007. Mas, acrescenta, a autuação decorre de transferências de receitas e despesas entre as empresas do grupo ocorridas depois da "cisão parcial".

"Não há no acórdão paradigma qualquer manifestação acerca da possibilidade de caracterização de uma operação de drop down como cisão e tampouco da responsabilidade tributária dela resultante", afirma ela no voto.

O artigo 132 do CTN estabelece que "a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos". O drop down não está previsto literalmente no Código Tributário Nacional como hipótese de responsabilidade tributária por sucessão empresarial e, por isso, segundo especialistas, a relevância em saber se confunde-se ou não com a cisão.

Os advogados que representaram a JBS na Câmara Superior do Carf, Roberto Duque Estrada e Pedro Grillo, sócios de Brigagão, Duque Estrada Advogados, destacaram que foi repelida a tentativa de requalificar como cisão parcial a operação de drop down realizada em 2007 entre Bertin Ltda e Bertin S.A.

Os advogados reforçaram ainda que efeitos jurídicos e econômicos do drop down não se confundem com os decorrentes da cisão parcial, por isso não haveria a responsabilização tributária com base no artigo 132. No aspecto processual, o precedente indica a impossibilidade de indicação de novo acórdão paradigma em agravo (recurso).

Segundo Caio Malpighi, tributarista no Vieira Rezende Advogados, o drop-down é muito utilizado em reorganizações societárias e de ativos e, principalmente, como preparação para a alienação de um ativo. Esse formato permite isolar um ativo por meio de uma integralização de capital, acrescenta o advogado.

"É, de fato, um modelo muito eficiente", afirma. Malpighi destaca que é diferente da cisão, em que há uma saída efetiva de ativos do balanço da companhia de origem. "A empresa que cinde reduz o capital social quando a cisão é parcial, ou pode ser extinta quando a cisão é total."

No drop down, diz, a operação é estruturada como uma troca. "A sociedade que transfere os ativos recebe, como pagamento, participações societárias emitidas pela sociedade que está recebendo esses ativos", afirma.

Em nota, a JBS informa que a decisão reforça seu entendimento no sentido de que outros passivos que não fizeram parte dos ativos incorporados pela JBS não podem ter seu passivo direcionado a ela, por não terem feito parte do drop down entre Tinto Holding e Bertin S/A.

“Na operação analisada existe somente a substituição dos ativos por participação societária, não ocorrendo esvaziamento patrimonial, situação distinta da criação” diz. A empresa afirma ainda que a Procuradoria Geral da

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

benéfico (drawback) a que tinha direito a incorporada.

Procurada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informou que não se manifestaria sobre o caso.

< Mais recente

Próxima >

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Descubra por que milhares de brasileiros já estão escolhendo este sistema de IA em 2026.

magnumf-smarttrade | Patrocinado

2 meses grátis na Estácio

Comece sua graduação com 2 meses grátis e até 70% de bolsa.

Inscreva-se e brilhe já | Patrocinado

[Clique aqui](#)

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado



Cooperação com lideranças locais pode levar à retirada do ICE, diz 'czar da fronteira' de Trump

A declaração ocorre em meio a conversas entre Homan e líderes locais sobre como ajustar a operação federal em Minnesota — onde milhares de agentes foram enviados em uma grande ação de fiscalização que provocou protestos

29/01/2026, 10:46 — Em Mundo



Com deduções, governo cumpre meta em 2025 com déficit de R\$ 13 bi, diz Tesouro

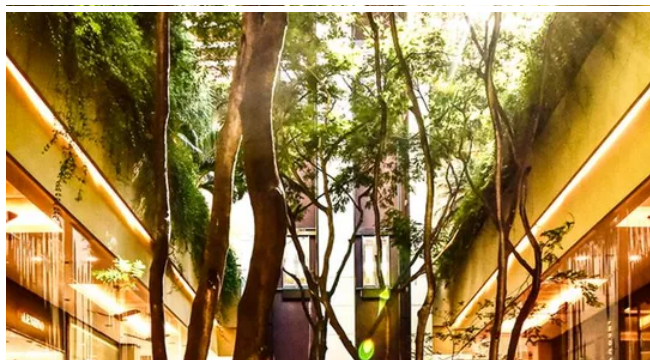
Governo federal registrou déficit primário total de R\$ 61,691 bilhões no ano passado, valor equivale a 0,48% do PIB sem deduções

29/01/2026, 10:36 — Em Brasil

'Big techs' lucram alto com Trump, mas riscos aumentam com queda de popularidade do presidente

Tim Cook com o "coração partido", apelos de boicote à Apple, proibição de redes sociais e potencial aumento de tarifas até para a Netflix mostram que a proximidade das empresas americanas com a Casa Branca exige um equilíbrio cada vez mais difícil

29/01/2026, 10:35 — Em Guilherme Ravache



JHSF fecha 2025 com salto no desempenho de shoppings e aeroporto

Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, viu suas vendas dispararem 18,8% em 2025 e atingiu 100% de ocupação

29/01/2026, 10:33 — Em Empresas



Vorcaro 'levou muita gente no

Menu



Valor

ECONÔMICO

Legislação



Cidadania



Ministro afirma que BC foi cauteloso e instaurou todos os processos necessários antes de decretar liquidação do banco

29/01/2026, 10:33 — Em Finanças



Aquisição da Suvnil impulsiona resultados da Sherwin-Williams no 4º tri

Companhia diz que a Suvnil, comprada da Basf por US\$ 1,15 bi no início de 2025 e incorporada em outubro, adicionou US\$ 164,5 milhões em faturamento à Sherwin-Williams no 4º tri

29/01/2026, 10:27 — Em Empresas



AO VIVO

Ibovespa bate recorde e dólar e juros futuros caem após Copom sinalizar corte da Selic em março

Mercado foi surpreendido pela sinalização de que a autoridade monetária deve iniciar um ciclo de cortes de juros a partir de março

29/01/2026, 10:27 — Em Finanças



CPMI do INSS vai ouvir Vorcaro e ex-presidente do BMG no dia 5 de fevereiro

Além dos descontos indevidos a aposentados e pensionistas do instituto, o colegiado também investiga irregularidades na concessão de crédito consignado por instituições financeiras

29/01/2026, 10:22 — Em Política

VEJA MAIS



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue



[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

© 1996 - 2024. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.